

1502983-86.2021.8.26.0542

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Fabio Calheiros do Nascimento

Comarca: Barueri

Foro: Foro de Barueri

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 06/05/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

JUSTIÇA PÚBLICA

Indiciado:

LINDEMBERG APARECIDO PONTES

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fabio Calheiros do Nascimento

Vistos.

LINDEMBERG APARECIDO PONTES, qualificado(a) nos autos, foi denunciado(a) como incurso(a) no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06 porque no dia 24 de dezembro de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE BARUERI

2ª Vara Criminal

Rua Desembargador Celso Luiz Limongi, nº 84, Barueri - SP - cep 06401-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1502983-86.2021.8.26.0542 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502983-86.2021.8.26.0542

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

JUSTIÇA PÚBLICA

Indiciado:

LINDEMBERG APARECIDO PONTES

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fabio Calheiros do Nascimento

Vistos.

LINDEMBERG APARECIDO PONTES, qualificado(a) nos autos, foi denunciado(a) como incurso(a) no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06 porque no dia 24 de dezembro de 2021, por volta das 16h35, na Avenida Henrique Gonçalves Baptista, 1551, Jardim Itaquití, nesta cidade e comarca, trazia consigo 49 pendorfes de cocaína e 25 porções de maconha, sem autorização legal e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

A prisão em flagrante foi convertida em preventiva em 25 de dezembro de 2021 (fls. 46/47).

O auto de exibição e apreensão foi juntado aos autos (fls. 6/7), assim como o laudo de constatação (fls. 16/19) e o laudo de exame químico-toxicológico (fls. 82/84). O(A) ré(u) foi notificado(a) e apresentou defesa preliminar (fls. 91/93). Em 8 de dezembro de 2022 ela foi rejeitada, a denúncia foi recebida e ainda foi designada

audiência de instrução (fls. 98/99).

Durante a instrução foram ouvidas testemunhas e o(a) ré(u) foi interrogado(a). As partes apresentaram alegações finais.

É o relatório. Decido.

O(A) ré(u) LINDEMBERG APARECIDO PONTES foi denunciado(a) como incurso(a) no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06 porque em 24 de janeiro de 2021, por volta das 16h35, na Avenida Henrique Gonçalves Baptista, 1551, Jardim Itaquiti, nesta cidade e comarca, trazia consigo 49 eppendorfes de cocaína e 25 porções de maconha, sem autorização legal e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

De acordo com a denúncia, guardas civis em patrulhamento viram o réu caminhando, com uma bolsa pequena, a qual ele atirou no muro do escadão, ao notar a viatura, depois tentou fugir. Detido, nada foi encontrado sob a posse direta do réu, dentro da bolsa foram encontradas as drogas acima discriminadas.

A materialidade e a autoria do delito são certas. Foram juntados aos autos do processo tanto o auto de exibição e apreensão das drogas constantes da denúncia quanto o laudo de exame químico-toxicológico.

A quantidade e dupla variedade de drogas apreendidas são sugestivas de tráfico e as provas colhidas durante a persecução penal mostram que o(a) ré(u) estava mesmo traficando.

Ele foi interrogado na polícia e em juízo e nas duas oportunidades negou a prática do crime. Embora, superficialmente, tenha apresentado versão verossímil, não merece prosperar a sua negativa.

Nas duas vezes em que ele se manifestou apresentou a mesma versão, ou seja, que tinha ido ao local para comprar drogas. Efetuada a compra quando os guardas civis chegaram e resolveram abordá-los. O rapaz correu e conseguiu fugir. Ele era o traficante. O réu também correu, mas foi abordado e indevidamente preso.

É verossímil a versão porque um usuário pode ser, em tese, confundido com um traficante. Mas na polícia ele disse que estava no local para comprar cocaína e em juízo disse que queria comprar maconha. Questionado sobre isso, ele não soube explicar a diferença. Questionado se havia corrido tudo normalmente na Delegacia de Polícia, tendo em vista que muitos sustentam que foram pressionados, coagidos, agredidos, ele disse que sim, o que é confirmação de que a versão que constou de seu interrogatório policial é mesmo o que ele havia sustentado.

Mas é apenas parcialmente verossímil a versão sustenta pelo réu, de tal maneira que caberia a ele explicar alguns pontos dela. É que é difícil imaginar que a abordagem dos guardas tenha se dado exatamente no momento em que ele estava sem dinheiro algum, pois entregue o seu dinheiro ao traficante, estava para receber o troco. A apreensão de pouco dinheiro consigo poderia servir de indicativo de que seria apenas usuário, mas como não houve apreensão de nada, estranho que ele fosse usuário, por razões óbvias.

Além disso, se ele era apenas um usuário e não tinha drogas nem dinheiro consigo, não haveria razão para correr, como ele o fez. A própria defesa admitiu isso e até ressaltou o fato em alegações finais. Por que correr se não estava praticando crime algum? É verdade que, atualmente, o STJ tem entendido que apenas correr não é algo suspeito a ponto de justificar o ingresso na residência. Mas isso há de ser compreendido. Não me parece que o que o tribunal referido esteja dizendo que não é suspeita a atitude. Na verdade, o que está sendo dito é que isso não é suspeita suficiente para o ingresso no domicílio, dada a excepcionalidade da medida. A rigor, é necessário o mandado de busca.

A propósito disso, cabe mencionar que os dois guardas civis que efetuarão a prisão do réu prestaram depoimentos harmônicos entre si, mesmo em detalhes. Com efeito, em solo policial e em juízo as testemunhas Elaine e Valdecrei declararam que patrulhavam a região ao que viram o réu. Ele carregava uma bolsa e ao notar a viatura atirou-a para longe de si e saiu correndo. Um deles, antes mesmo de ver a imagem na tela que foi compartilhada, mencionara que a casa onde ele jogou as drogas era laranja. Exatamente foi essa a cor da casa apresentada. Detiveram-no e nada encontraram com ele. Recuperaram a bolsa e dentro havia dezenas de porções de maconha e cocaína. Na ocasião, o réu negou que estivesse com a bolsa mais cedo, disse que ela era de outra pessoa não identificada.

Passo à dosagem da pena.

O crime do artigo 33 da Lei n. 11.343/06 tem pena-base de 5 a 15 anos de reclusão, e ao pagamento de 500 a 1500 dias multa. Na primeira fase de aplicação da pena, nos termos do artigo 42 do diploma legal em tela, considero em desfavor do réu o fato de o crime ter envolvido dupla variedade de entorpecente, maconha e cocaína. Confira-se o posicionamento do STJ a respeito do tema:

"HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DESCABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. MAJORAÇÃO. QUANTIDADE, VARIEDADE E NATUREZA DA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. ART. 42 DA LEI N. 11.343/06. INCIDÊNCIA DO REDUTOR PREVISTO NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/06. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. HIPÓTESE DIVERSA DAQUELA TRATADA NO ARE N. 666.334/RG (REPERCUSSÃO GERAL), DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - STF. REGIME PRISIONAL FECHADO. QUANTUM DE PENA. ACIMA DE 4 ANOS. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO. CORRETA FIXAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. WRIT NÃO CONHECIDO.

1. Em consonância com a orientação jurisprudencial da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal - STF, esta Corte não admite habeas corpus substitutivo de recurso próprio, sem prejuízo da concessão da ordem, de ofício, se existir flagrante ilegalidade na liberdade de locomoção do paciente.

2. A quantidade, a natureza e a variedade das drogas apreendidas justificam a exasperação da pena-base acima no mínimo legal, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006 e da jurisprudência desta Corte. Precedentes.

(...)

(STJ - 5ª T., HC 578.782-SP, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 04/08/2020, grifo não original)

Ainda na primeira fase de aplicação da pena, deve ser levado em conta que o réu tem mau antecedente. Ele foi processado nos autos 1502346 72 2020, por tráfico de drogas praticado em 21/10/2020 e condenado por sentença que transitou em julgado em 28/01/2022, como se vê na certidão de fl. 107.

A lei não define o que são maus antecedentes. Nada impede, portanto, que sejam definidos os maus antecedentes como os atos criminosos que constam da folha de antecedentes do réu, que tenham sido praticados em data anterior à sentença. O princípio do "in dubio pro reo" é pertinente à possibilidade ou impossibilidade de apenar o réu, não à fixação da pena adequada em caso de condenação.

Nem se diga que não pode ser considerada uma circunstância judicial posterior à data da prática criminosa, porque o próprio artigo 59 do Código Penal permite isso ao mencionar as consequências do crime. Também não deve ser aceita a tese de que o parâmetro para a aplicação das circunstâncias judiciais do referido diploma legal é sempre a data do crime, e daí os antecedentes somente poderiam ser anteriores ao delito. Isto porque não há base legal para tal entendimento, e, ademais, nada impediria que fosse considerada a conduta social do réu após a ocorrência do crime, ou que a sua personalidade fosse aferida por fatos posteriores a este. Assim, nada impede também que os antecedentes criminais sejam posteriores à data do delito, desde que anteriores à data da sentença.

Na espécie, interpretação contrária levaria à impossibilidade de consideração do crime que levou o réu a ser condenado definitivamente no curso deste feito, em cuja sentença, por sinal, também não foi considerado o presente delito, justamente pelo fato de o processo ainda estar em curso. Isto significa que haveria a prática de mais de um crime sem aumento de pena em qualquer das sentenças, o que é injustificável, pois se deixa de punir o agente criminoso de maneira proporcional à ofensa, que, no caso, deveria considerar a reiteração. Deve prevalecer, destarte, essa interpretação teleológica.

Tanto é assim que, em acórdão relatado pelo E. Desembargador Fernando Torres Garcia, em sede de Apelação Criminal interposta contra sentença por mim proferida, sob n. 0001600-35.2009.8.26.0586, tratou da seguinte forma a impugnação apresentada pela defesa acerca do tema: "Não se trata, ao contrário do que sugerido pela combativa defesa, de mero processo em andamento, pois o fato lá noticiado foi praticado em data anterior ao crime destes autos e com trânsito em julgado para as partes em data posterior, o que corretamente configurou os maus antecedentes".

Não é outro o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, conforme se verifica do julgado abaixo:

"PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE. VALORAÇÃO NEGATIVA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. POTENCIAL CONSCIÊNCIA DA ILICITUDE. EXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. MAUS ANTECEDENTES. CONDENAÇÃO ANTERIOR. TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR. POSSIBILIDADE. NATUREZA DA DROGA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA. DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. REGIME MAIS GRAVOSO (FECHADO). CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS DO DELITO. CRITÉRIO IDÔNEO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INVIABILIDADE. FALTA DO PREENCHIMENTO DO REQUISITO OBJETIVO. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE. WRIT NÃO CONHECIDO.

(...)

4. A valoração da condenação anterior com trânsito em julgado posterior pode caracterizar circunstância judicial desfavorável, nos termos da jurisprudência reiterada desta Corte, segundo a qual "restam configurados os maus antecedentes sempre que, na data da sentença, o acusado registre condenação definitiva por delito anterior, independentemente do momento do seu trânsito em julgado, se anterior ou posterior ao crime em análise" (REsp 1465666/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 02/10/2014, DJe 09/10/2014). (...)"

(STJ - 5ª T., HC 359759/RS, rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 22/09/2016)

Em razão do acima exposto, fixo a pena-base acima do mínimo legal, em 6 anos e 6 meses de reclusão.

Na segunda fase de aplicação da pena não há agravantes nem atenuantes.

Não há causas de diminuição de pena na terceira fase. Conquanto o réu não seja reincidente, em razão do que foi tratado alhures a respeito do trânsito em julgado da condenação dela por fato anterior, a cronologia dos processos mostra que ele é aparentemente dedicado ao tráfico de drogas. Em intervalo pouco mais de um ano foi preso em flagrante duas vezes praticando esse crime e a outra condenação transitou em julgado. Nesse panorama, ele não tem direito ao benefício do §4º do artigo 33. A pena privativa de liberdade a ser cumprida pelo(a) ré(u) fica consolidada no patamar acima.

Em razão do mau antecedente e da proximidade dos dois fatos criminosos, o cumprimento da pena deve ser iniciado no regime fechado.

A pena de multa segue os mesmos parâmetros da pena privativa de liberdade, de tal modo que fica consolidada em 650 dias-multa. Considerando que o valor dessa pena deve seguir a condição econômico-financeira do(a) ré(u) e, no caso em tela, não há dados concretos acerca disso, mantenho-a no menos valor que a lei estabelece.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva para condenar o(a) ré(u) LINDEMBERG APARECIDO PONTES como incurso(a) no artigo 33, "caput", da Lei n. 11.343/06, ao cumprimento de 6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa, no valor equivalente a 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo.

O réu respondeu ao processo em liberdade e como não há fatos novos que recomendem a decretação da prisão preventiva no momento, permito que ele permaneça em liberdade até o trânsito em julgado. Embora haja outra condenação, ela deriva de fato anterior ao que é analisado neste processo, por isso não me parece correto que seja revogado o benefício concedido a ele anteriormente por conta de reiteração.

Expeça-se certidão à OAB, se o caso.

Após o trânsito em julgado, inscreva-se o nome do(a) ré(u) no rol dos culpados e informe-se à Justiça Eleitoral para a suspensão dos direitos políticos.

P.R.I.C.

Barueri, 6 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À

MARGEM DIREITA